

L'ETHIQUE DANS LES ADMINISTRATIONS DES DOUANES

**Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation Mondiale des Douanes-OMD;
Monsieur le Directeur général du service des revenus de l'Afrique du Sud ;
Messieurs les Directeurs généraux des Douanes ;**

Mesdames et Messieurs les Invités

- C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole, aujourd'hui, devant ce parterre d'éminentes personnalités réunies à cet atelier pour discuter du thème: « Partenariat douane entreprises afin de lutter contre la corruption et d'œuvrer pour le respect de l'éthique ».
- Je voudrais vous remercier, sincèrement, pour cette marque d'estime qui fait la fierté de mon pays et de toute l'Administration des Douanes du Sénégal.
- Mon propos portera sur l'éthique au sein des douanes qui, vous en conviendrez avec moi, est un sujet à la fois passionnant et vaste, mais également d'actualité et qui nous interpelle tous. Aussi, mon propos sera-t-il divisé en trois parties :
- Pourquoi l'éthique est nécessaire au sein des Douanes ?
- Quelle est l'expérience des Douanes sénégalaises dans ce domaine ?
- Le plan d'action sur l'éthique 2006-2008.

I - LA NECESSITE DE L'ETHIQUE AU SEIN DES DOUANES

- La corruption est un phénomène mondial qui se caractérise par des facettes multiples et se manifeste sur plusieurs échelles. Pour lutter efficacement contre, et par la même occasion, améliorer l'éthique, les administrations douanières ont un rôle primordial à jouer.
- En effet, de par leur position stratégique aux frontières et les larges prérogatives dont elles sont dotées et qui se justifient par la nécessité de la perception des recettes et de la lutte contre la fraude, les administrations des Douanes sont exposées dans de nombreux cas à la corruption. La corruption implique un comportement de la part d'un agent public qui s'enrichit de manière illicite en détournant un pouvoir qui lui a été confié. Elle peut être divisée en deux catégories.
- La petite corruption, banalisée et systématique, qui se traduit par des versements de sommes d'argent ou de dons en nature lors des passages aux frontières ou lors des opérations de dédouanement. Ces pratiques visent, entre autres, à faciliter l'accomplissement des formalités, à accélérer l'enlèvement des marchandises, à minorer le montant des droits et taxes, etc. ...
- La grande corruption des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions dans des domaines importants (octroi de contrats, d'exonérations ou d'avantages indus).
- Dans les deux cas, la corruption pose de sérieuses menaces pour les économies des États : elle impose d'énormes coûts économiques et sociaux, engendre de grandes distorsions et inégalités.

▪ Ses effets peuvent s'analyser sous trois aspects essentiels :

▪ **l'aspect fiscal**, par une perte considérable de recettes qui hypothèque les efforts de développement, notamment dans les pays sous-développés où les recettes douanières représentent une part non négligeable du budget de l'Etat,

▪ **l'aspect protection** en contournant les dispositions mises en place pour interdire ou limiter l'accès dans le territoire douanier de produits réputés dangereux pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique,

▪ **l'aspect économique** par une concurrence déloyale au détriment des « entreprises honnêtes » qui refusent de prêter le flanc à la pratique des pots-de-vin.

▪ Il apparaît clair donc que la corruption et le manque d'éthique peuvent saper la légitimité d'une administration des Douanes et limiter ainsi considérablement sa capacité à remplir efficacement ses missions (collecte des ressources fiscales, lutte contre la fraude et les stupéfiants, facilitation des échanges commerciaux).

▪ Face à cette situation, la communauté douanière internationale, à travers l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), a très tôt pris conscience de la nécessité de lutter contre la corruption et de promouvoir l'éthique au sein des administrations douanières. Elle s'est dotée pour cela d'un certain nombre d'instruments pour lutter contre ce fléau: la Déclaration d'Arusha, le Plan d'Action en faveur de la promotion de l'éthique, le Guide sur le développement de l'éthique, le Recueil des meilleures pratiques en matière d'éthique.

▪ En effet, l'éthique au sein de la douane renforce la confiance des usagers à l'endroit du service public, conforte la crédibilité de l'Administration, facilite les échanges internationaux et les investissements étrangers, augmente le niveau de sécurité et de protection des populations. Un haut niveau d'éthique est aussi, indispensable pour faire face à l'émergence de nouveaux défis tels

- que la sécurisation de la chaîne logistique internationale et la mise en œuvre du Cadre des Normes (SAFE) de l'OMD. Les administrations des Douanes doivent, à cet effet, faire preuve de vigilance et d'engagement dans le domaine de l'éthique pour relever ces défis. L'intégrité est la qualité consistant à se conformer ou à être conforme à ce que commandent le devoir et la conscience morale. L'éthique est ainsi une disposition individuelle à agir selon les vertus, afin de rechercher la bonne décision dans une situation donnée.
- Aussi, importe-t-il à chaque agent de se demander face à une situation donnée : « est-ce la meilleure chose à faire dans les circonstances, considérant que la décision prise aura des conséquences sur soi, sur les autres et sur l'environnement ».
- L'Administration des Douanes du Sénégal a pris conscience que le manque d'intégrité et les conséquences qui peuvent en découler constituent, des obstacles majeurs à son image, à ses performances et à son efficacité.

II- L'EXPERIENCE DES DOUANES SENEGALAISES

- L'Administration des Douanes du Sénégal s'est résolument engagée dans la lutte contre la corruption et a mis en œuvre des stratégies novatrices qui s'appuient sur les recommandations de la Déclaration d'Arusha révisée sur l'éthique douanière.
- Ces stratégies s'articulent autour des points suivants :

▪ La gestion des ressources humaines

- La lutte contre la corruption passe en premier lieu par la motivation des agents des douanes. Dans ce sens des efforts considérables ont été faits récemment. Il s'agit notamment de la revalorisation de l'indemnité représentative de logement (IRL), du relèvement du taux de la prime de rendement et du fonds commun, ainsi que le doublement de la prime d'habilement.
- A cela, il faut ajouter la mise en place effective de la prime d'incitation au recouvrement, échelonnée selon les grades et perçue par tous les agents ainsi que la création d'un fonds des rédacteurs prélevé sur le produit des amendes, confiscations et transactions douanières.
- Toujours dans le cadre de la gestion des ressources humaines, la Direction générale des Douanes envisage dans son Plan Stratégique 2006-2008 de :
- développer un logiciel de gestion du personnel pour suivre plus efficacement la carrière des agents. Ce logiciel devrait d'ailleurs faciliter les campagnes de mutation et de notation ;
- définir et de mettre en œuvre un instrument informatisé de calcul de la charge de travail de chaque agent afin d'assurer une répartition optimale des effectifs disponibles ;
- réformer le processus de nomination pour redonner aux inspecteurs régionaux une certaine souplesse dans la gestion des personnels surtout hors de Dakar ;
- simplifier le système des primes et des revenus annexes pour en clarifier les motivations et notamment en ce qui concerne les redevances payées par le secteur privé.

- Ce traitement automatisé du dédouanement a permis, d'une part, d'améliorer l'efficacité du service et d'autre part, de restreindre considérablement les possibilités de manœuvres frauduleuses de la part de fonctionnaires incriminés et de conserver la traçabilité des opérations effectuées.

■ La transparence

- Elle est basée sur une politique d'ouverture et de communication permettant d'assurer une information complète, fiable et à jour à l'endroit des usagers et des agents des douanes. C'est ainsi qu'un Bureau des Relations publiques et de la Communication (BRPC) a été créé, un numéro vert, un site Web, des émissions radiophoniques et des journaux sont mis en place pour sensibiliser les usagers sur l'action de la Douane et redorer son image.
- Le partenariat avec le secteur privé
- Le souci d'assurer des relations transparentes entre les agents des douanes et leurs partenaires du secteur commercial s'est traduit par la mise en œuvre de protocoles d'accord, de procédures personnalisées de dédouanement et la création d'un Bureau chargé du Conseil aux Entreprises et de la Facilitation. Ces différents mécanismes ont été conçus pour examiner dans un cadre permanent de concertation, les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises en vue de trouver des solutions adaptées.

■ L'élaboration d'un Code d'éthique et de Conduite des agents des douanes

- La Douane sénégalaise a fait de la promotion de l'éthique une de ses préoccupations majeures. Elle est présente dans tous les sphères où cette question est débattue. Mieux, elle s'est dotée depuis 2002, d'un Code d'éthique et de Conduite qui a reçu l'adhésion de l'ensemble du personnel. La Douane envisage d'aller même plus loin en conférant aux dispositions de ce code une dimension coercitive notamment en faisant en sorte que chaque agent puisse signer comme preuve de son adhésion, un engagement personnel et individuel à le respecter et à s'y conformer. Des modifications seront aussi apportées au Statut du personnel des Douanes pour renforcer les sanctions disciplinaires de manière à dissuader les agents vereux.

III- LE PLAN D'ACTION SUR L'ETHIQUE

- L'objectif du plan d'action sur l'éthique pour 2008-2008 des douanes sénégalaises consiste à maintenir, et renforcer la lutte contre la corruption par des actes concrets.
- Ce plan se décline ainsi qu'il suit :
- Poursuivre la politique d'information et de formation auprès des agents des Douanes dans le domaine de la déontologie ;
- Développer la capacité d'action de la Direction du Contrôle interne, en renforçant ses moyens matériels. Le travail de la brigade préventive devra surtout se concentrer sur le thème de la déontologie et de l'éthique ;
- Mobiliser toute la hiérarchie sur ce thème et lui demander des comptes lorsqu'un cas de corruption est découvert au sein des services qu'elle encadre ;
- Adopter une politique de tolérance zéro et en trouver la matérialisation dans l'instruction des dossiers disciplinaires et des sanctions prises. Ce qui se justifie d'autant plus que les rémunérations des agents des douanes sont passées en quatre ans du simple au triple, avec la mise en place de nouvelles indemnités ;
- Lancer une action de communication envers le secteur privé et même le grand public pour affirmer que la Douane s'engage directement dans la lutte contre la corruption ;
- Offrir un numéro vert pour recevoir à la DCI, les dénonciations éventuelles ;
- Faire appliquer de manière stricte le Travail supplémentaire commercial (TSC), repenser le système d'accompagnement ou d'escorte pour le limiter aux opérations sensibles au niveau douanière et non le baser sur la volonté des agents de bénéficier d'un complément de revenu à peine légitime.

▪ Mesdames et Messieurs,

▪ Voilà, brièvement résumer, l'expérience sénégalaise en matière de promotion de l'éthique. En effet, le respect de l'éthique est devenu un souci majeur pour les administrations douanières qui ont à cœur d'asseoir leur crédibilité. C'est une action de longue haleine qui demande à être renforcée quotidiennement, en faisant de l'ouverture et de la transparence un credo. Faire de la Douane une maison en verre, voilà ce à quoi nous travaillons constamment. Les actions décrites ci haut seront poursuivies et renforcées. Car le respect de l'éthique douanière doit, pour s'affirmer de manière pérenne, être appuyé sur une volonté constante de rigueur.

▪ Je vous remercie de votre attention.